CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS

23/6/2002

QUESTÕES DE DIREITO COMERCIAL

1. Assinale a alternativa correta.
O debenturista:
(A) é um terceiro credor.
(B) é um sócio preferencial.
(C) é um terceiro devedor.
(D) é um sócio sem privilégios.

---

2. Assinale a alternativa correta.
A sociedade em conta de participação é aquela em que:
(A) um dos sócios participa mais ativamente do negócio, usufruindo os outros só dos lucros.
(B) a responsabilidade dos sócios é ilimitada.
(C) apesar dos negócios empreendidos por ela, a sociedade não tem nome, capital, nem personalidade jurídica.
(D) a responsabilidade é exclusiva do sócio oculto.

---

3. Assinale a alternativa correta.
A concordata preventiva abrange apenas:
(A) os credores quirografários e os que tenham garantia real.
(B) os privilegiados.
(C) os privilegiados e os quirografários.
(D) os quirografários.

---

4. Assinale a alternativa correta.
O termo legal é fixado pelo juiz na sentença declaratória da falência a partir de:
(A) 60 dias antes do pedido dos credores.
(B) 120 dias depois do primeiro protesto.
(C) 60 dias antes do primeiro protesto.
(D) 60 dias depois do primeiro protesto.

---

5. Assinale a alternativa correta.
O warrant é um:
(A) documento que acompanha a mercadoria exportada.
(B) título representativo da mercadoria importada.
(C) título representativo da mercadoria depositada.
(D) título emitido pelos armazéns gerais.

---

6. Assinale a alternativa correta.
Da sentença que decreta a falência deve ser interposto(a):
(A) agravo de instrumento.
(B) apelação com duplo efeito.
(C) apelação com efeito suspensivo.
(D) apelação com efeito devolutivo.

---

7. Assinale a alternativa correta.

Nos termos do art. 117, X, da Lei 8.112, de 11/12/1990, o servidor público é proibido de exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Caso o servidor viole essa proibição:

(A) os atos de comércio por ele praticados são válidos, mas a infração sujeita-o à pena de suspensão por até 90 dias.
(B) os atos de comércio por ele praticados são nulos.
(C) apesar da infração poderá ser declarada a sua falência.
(D) os atos de comércio por ele praticados são válidos, mas a infração sujeita-o a processo por crime contra a administração.

---

8. Assinale a alternativa correta.

O direito de recesso é:

(A) o direito de retirar-se da companhia.
(B) o direito de afastar-se da direção da companhia por pequeno período anualmente.
(C) o direito do dissidente de reclamar contra omissão da assembléia geral.
(D) o direito de reclamar contra a redução do dividendo obrigatório.

---

9. Assinale a alternativa correta.

As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares são: ordinárias, preferenciais ou de fruição.

O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrições no exercício desse direito, não pode ultrapassar certo percentual das ações emitidas. Esse percentual é:

(A) um terço.
(B) dois terços.
(C) cinqüenta por cento.
(D) vinte e cinco por cento.

---

10. Assinale a alternativa correta.

A companhia aberta (aquela cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação na Bolsa ou no Mercado de Balcão):

(A) somente poderá criar partes beneficiárias para alienação onerosa.
(B) poderá criar partes beneficiárias para remuneração de serviços prestados.
(C) só poderá criar partes beneficiárias para remuneração de serviços prestados.
(D) não poderá criar partes beneficiárias.

---

11. Assinale a alternativa incorreta.

(A) A duplicata deverá ser apresentada ao devedor dentro de 30 dias de sua emissão.
(B) O sacado pode recusar-se a aceitar a duplicata se a mercadoria respectiva foi entregue fora do prazo pactuado.
(C) Em matéria de cheque a contra ordem produz efeito imediato, impedindo que o sacado efetue o pagamento.
(D) O efeito jurídico do endosso da cédula hipotecária é o da cessão civil, pois emitente e endossante permanecem, solidariamente, responsáveis pela liquidação do crédito.

---

12. Assinale a alternativa incorreta.

(A) As sociedades mercantis irregulares não podem pedir concordata, mas podem ter sua falência decretada.
(B) Na sociedade em nome coletivo a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais é principal, solidária e ilimitada.
(C) A sociedade em conta de participação é uma sociedade oculta, mas não irregular ou ilegal.
(D) A lei que regula as sociedades anônimas permite que a subsidiária integral possa ter um só acionista.

---

13. Assinale a alternativa correta.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legislação sobre cédulas de crédito rural:

(A) veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.
(B) admite, independentemente de pacto, a capitalização de juros.
(C) não prevalece sobre a lei de usura.
(D) admite o pacto de capitalização de juros.

---

14. Assinale a alternativa correta.
Nas sociedades anônimas:
(A) o direito de voto é um dos direitos essenciais do acionista.
(B) o estatuto não poderá deixar de conferir às ações preferenciais o direito de voto.
(C) a sociedade pode considerar, desde logo, caducas as ações do acionista remisso, apropriando-se das quantias por ele já pagas.
(D) a renúncia ao direito de retirada é absolutamente nula, de pleno direito.

QUESTÕES DE DIREITO PENAL

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES SEGUINTES.

15. A moderna teoria geral da imputação objetiva do resultado:
(A) diz respeito à responsabilidade penal objetiva.
(B) trata do nexo objetivo entre a conduta efetivamente praticada e o resultado naturalístico.
(C) dispensa o elemento subjetivo impulsionador da conduta.
(D) considera como causa responsável, na relação de causalidade, a conduta criadora de um risco juridicamente reprovável e relevante para o resultado.

---

16. As penas privativas de liberdade cominadas aos crimes somente podem ser estabelecidas aquém do mínimo legal quando:
(A) incidir atenuante genérica após ser a pena-base estabelecida no mínimo legal cominado.
(B) o apenado for primário, de bons antecedentes e menor de 21 anos.
(C) incidir causa especial de diminuição da pena.
(D) todas as circunstâncias judiciais aptas à fixação da pena forem favoráveis ao acusado.

---

17. A pena privativa de liberdade de até 02 anos pode ser suspensa condicionalmente se presentes as condições legais aptas. Entretanto, o mesmo benefício desse "sursis" pode recair excepcionalmente sobre pena não excedente a 04 anos, desde que seja o condenado(a):
(A) menor de 21 anos.
(B) gestante.
(C) maior de 70 anos.
(D) portador de circunstâncias judiciais favoráveis.

---

18. Em tema de prescrição, o acréscimo de um terço, quando se tratar de condenado reincidente, (art. 110 do C.P.), diz respeito à:
(A) prescrição da pretensão executória (da condenação) e se faz sobre o prazo prescricional e não sobre a pena.
(B) prescrição da pretensão executória (da condenação) e se faz sobre a pena e não sobre o prazo prescricional.
(C) prescrição da pretensão punitiva (da ação) e se faz sobre o prazo prescricional e não sobre a pena.
(D) prescrição da pretensão punitiva (da ação) e se faz sobre a pena e não sobre o prazo prescricional.

---

19. Ao réu reincidente condenado à pena de detenção o cumprimento inicial da pena é permitido:
(A) no regime aberto apenas.
(B) exclusivamente no regime semi-aberto.
(C) no regime aberto ou semi-aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.
(D) somente no regime fechado.

---

20. A violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento de crime não impede:
(A) a substituição da pena privativa de liberdade.
(B) a suspensão condicional da pena privativa de liberdade não superior a 02 anos.
(C) a redução da pena pelo "arrependimento posterior" do art. 16 do C.P.
(D) a suspensão da pena privativa de liberdade não superior a 02 anos.

---

21. *Aberratio ictus* significa aberração no ataque ou desvio do golpe. Assim, é correto afirmar que:

(A) por configurar hipótese de erro acidental excusável, a *aberratio ictus* interfere na responsabilidade penal e exclui a tipicidade do fato.

(B) o erro sobre a pessoa e a *aberratio ictus* não se distinguem porque ambos surgem no momento da execução da vontade.

(C) o erro sobre a pessoa surge no momento da formação da vontade e se distingue da *aberratio ictus,* que surge no momento da execução da vontade.

(D) o erro sobre a pessoa e a *aberratio ictus* não podem concorrer.

---

22. A pessoa que conduz um inimputável à prática de uma conduta cuja ilicitude delituosa alcançada é desconhecida do autor direto, responde pelo resultado na condição de:

(A) partícipe.

(B) autor mediato.

(C) co-autor.

(D) coator moral.

---

23. “A” e “B” se dirigiram a Escola “X” na Asa Sul onde estudava a vítima “C”, procurando-a insistentemente, sem que lograssem êxito. Pretendiam, nessa oportunidade, arrebatar violentamente das mãos da mãe a criança, deixando com aquela um bilhete manuscrito em letra de forma, provindo do punho de “A”, exigindo resgate, sob pena de matarem o sequestrado infante.

O arrebatamento seria feito por “B”, que, inclusive até os cabelos pintou em disfarce, enquanto que “A” aguardava no volante do veículo Palio, emprestado, esse desfecho, para fugirem do local com a criança arrebatada.

Como não conseguiram encontrar a vítima “C”, encaminharam-se a uma farmácia na Asa Norte, para tratar de assunto particular, quando foram presos em flagrante delito, portando cada um simulacro de revólver e o bilhete, tornando evidentes e insofismáveis suas intenções delituosas.

Indaga-se:

(A) configuram-se na hipótese atos de execução ou de tentativa de extorsão mediante seqüestro contra menor de 18 anos.

(B) configuram-se meramente preparatórios os atos praticados, sendo, em consequência, impuníveis.

(C) caracteriza-se desistência voluntária.

(D) caracteriza-se o crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

---

24. Na autoria colateral:

(A) dois ou mais agentes praticam a ação, não se sabendo qual deles teria causado o resultado.

(B) há divisão de tarefas para a obtenção de um resultado comum.

(C) dois ou mais agentes, sem vínculo subjetivo, praticam atos executórios, pretendendo o mesmo resultado.

(D) o autor não executa ele próprio a ação mas a transfere para um terceiro inimputável.

---

25. “A” pretendendo reduzir o valor do Tributo ICMS devido no final do período de apuração mensal, deixa de emitir notas sobre três operações de saída ocorridas em datas diversas, para clientes independentes, porém dentro do mesmo período de apuração. Ao final do mês “A” não escritura o débito relativo às operações, deixando de recolher os valores na data devida (art. 1º, II e V, da Lei nº 8.137/90).

A hipótese retrata:

(A) concurso material de delitos.

(B) concurso formal de delitos.

(C) continuidade delitiva.

(D) crime único.

---

26. A notícia, veiculada pela imprensa, de um crime contra a honra praticado por meio comum, configura:

(A) crime a ser punido com base no Código Penal.

(B) crime de imprensa tipificado na lei específica.

(C) concurso de dois crimes, comum e de imprensa.

(D) crime complexo.

---

27. Em sendo a prevaricação um crime funcional próprio – art. 319 do C.P. - a ausência da qualidade de funcionário público do seu autor constitui causa:

(A) extintiva de punibilidade.
(B) extintiva de culpabilidade.
(C) de atipicidade absoluta.
(D) de atipicidade relativa – desclassificando-se o crime.

---

28. A prática de um rapto mediante violência, para fim libidinoso (art. 219 do C.P.) seguido de atentado violento ao pudor (art. 214 do C.P.), configura:

(A) concurso formal de delitos.
(B) crime continuado.
(C) um só crime, o crime-fim, sendo o rapto crime-meio.
(D) concurso material com cumulação de penas de ambos os crimes.

QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

29. Assinale a única alternativa correta.

(A) A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Conseqüentemente, a renúncia ao exercício do direito de queixa, ou o perdão, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá incondicionalmente.
(B) Se o querelante oferecer queixa apenas contra alguns dos autores do crime, essa peça inicial há de ser emendada, no prazo que o juiz assinar, sob pena de indeferimento, nada podendo fazer o Ministério Público.
(C) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.
(D) O Ministério Público velará pela indivisibilidade da ação penal privada, desde que o ofendido seja incapaz.

---

30. Assinale a única alternativa correta.

(A) A confissão será divisível e retratável. O silêncio do acusado não importa em confissão, mas deverá sempre ser levado em conta como elemento para a formação da convicção do juiz.
(B) A confissão do acusado é indivisível e, por isto mesmo, o juiz não poderá aceitar uma parte como sincera e desprezar outra.
(C) O valor da confissão será sempre superior ao depoimento de testemunhas, posto que se trata da própria manifestação do acusado.
(D) Ao acusado a Constituição assegura o direito de manter-se em silêncio. Logo não poderá o juiz louvar-se nessa circunstância como fundamento da sua decisão, não obstante tenha concorrido para a formação de sua convicção pessoal.

---

31. Assinale a única alternativa correta.

(A) É irrecorrível a decisão que admite assistente de acusação, cabendo recurso em sentido estrito da decisão que inadmite.
(B) Do despacho que admite, ou não, o assistente, caberá recurso em sentido estrito.
(C) Do despacho que admite, ou não, assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.
(D) O Ministério Público não será previamente ouvido sobre a admissão de assistente, até porque, do despacho que admite, ou não, o assistente, não caberá qualquer recurso.

---

32. Assinale a única alternativa correta.

(A) Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

(B) Qualquer do povo poderá e as autoridades judiciais e policiais e os respectivos agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

(C) Qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Deverá, contudo, incontinenti fazer a entrega do preso à autoridade policial competente.

(D) A autoridade policial e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e, incontinenti, deverão fazer a comunicação ao juiz, que relaxará a prisão, desde que a considere ilegal.

---

33. Assinale a única alternativa correta.

(A) O dia designado para servidor público comparecer em juízo como acusado apenas a ele será notificado.

(B) O dia designado para servidor público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe da repartição.

(C) O dia designado para servidor público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao seu advogado, mantendo-se o necessário sigilo para que o fato não chegue ao conhecimento do chefe da repartição.

(D) O dia designado para servidor público comparecer em juízo apenas a ele será notificado, mas a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.

---

34. Assinale a única alternativa correta.

(A) Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. E, o acusado não sendo pobre, há de pagar honorários ao defensor dativo, conforme for arbitrado.

(B) Somente ao acusado pobre que não houver constituído advogado, o juiz nomeará defensor, ressalvado sempre o direito de a qualquer tempo nomear outro da sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

(C) Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. O acusado, ainda que potentado, não poderá ser obrigado a pagar os honorários do defensor dativo.

(D) Se o acusado for menor de 21 (vinte e um) anos, não constituindo advogado, nomear-se-lhe-ão além do defensor dativo, o curador, múnus esses que hão de ser exercitados por pessoas diversas, sob pena de nulidade.

---

35. Assinale a única alternativa correta.

(A) A lei processual penal mais benigna, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

(B) A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

(C) A lei processual penal, ainda que de conteúdo misto – processual e penal – e mais severa, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

(D) O acusado responde ao processo com observância da lei processual penal vigente no dia do cometimento da infração.

---

36. Assinale a única alternativa correta.

(A) Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o seu substituto legal oficiará no feito, até que o Procurador-Geral de Justiça profira decisão irrecorrível a respeito do incidente.

(B) Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá e recorrerá de ofício para o Tribunal.

(C) A argüição de suspeição de órgão do Ministério Público há de ser decidida pelo Procurador-Geral de Justiça, após a necessária colheita de provas, no prazo de três dias, sem recurso.

(D) Da decisão proferida pelo juiz atinente à argüição de suspeição do órgão do Ministério Público não caberá qualquer recurso.

---

37. Assinale a única alternativa correta.

(A) Se o acusado confessar o cometimento da infração penal, ainda que tenha deixado vestígios, dispensável se mostra o exame de corpo de delito.

(B) Se o acusado for maior de 21 anos e confessar o cometimento da infração, havendo testemunhas oculares do fato, ainda que tenha deixado vestígios, dispensa-se o exame de corpo de delito em homenagem ao princípio da celeridade processual, até porque o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

(C) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Todavia, desaparecidos os vestígios, aquele exame será suprido pela prova testemunhal.

(D) Em se tratando de crime contra os costumes, será indispensável o exame de corpo de delito.

---

38. Assinale a única alternativa correta.

(A) A busca domiciliar há de ser realizada sempre pela autoridade policial ou judiciária.

(B) A busca domiciliar somente será possível com autorização judicial.

(C) A busca e apreensão domiciliar realizada pela autoridade policial e seus agentes, mesmo sem autorização judicial, é válida e eficaz, não podendo ser incluída no rol das provas ilícitas.

(D) A busca e apreensão, ainda que domiciliar, é ato de rotina policial devendo, entretanto, ser comandada, por delegado de polícia, sendo inadmissível a prática desse ato inquisitorial pelo simples agente da autoridade.

---

39. Assinale a única alternativa correta.

(A) O juiz recorrerá de ofício sempre que conceder ordem de ***habeas corpus*** ou deferir pedido de liberdade provisória a favor de acusado preso em flagrante por crime cuja pena seja de reclusão ou reclusão e multa.

(B) O juiz recorrerá de ofício sempre que conceder ordem de ***habeas corpus*** ou considerar inepta a denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público.

(C) O juiz recorrerá de ofício sempre que conceder ordem de ***habeas corpus*** ou, nos processos da competência do Tribunal do Júri, exercitando o juízo de admissibilidade, desde logo profira sentença de absolvição, reconhecendo a existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu.

(D) Os recursos são sempre voluntários excetuando-se apenas a sentença que conceder ***habeas corpus***, quando haverá recurso de ofício.

---

40. Leia a proposição seguinte e marque a única alternativa correta.

O Deputado Distrital Antero III, acusado da prática de crime de homicídio, disparos de arma de fogo contra Licurgo V, fato ocorrido na cidade de Feira de Santana BA, cuja vítima, também brasiliense veio a falecer nesta Capital (Brasília DF), deve ser levado a julgamento:

(A) pelo Tribunal do Júri de Brasília - DF porque aqui o crime produziu o resultado.

(B) pelo Tribunal do Júri de Feira de Santana – BA porque naquela cidade consumou-se a infração.

(C) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desde que a Câmara Distrital, previamente, conceda licença para processá-lo, em face da prerrogativa de função.

(D) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face da prerrogativa de função, independentemente de qualquer licença da Câmara Distrital.

---

41. Assinale a única alternativa correta.

(A) O desertor que não for julgado dentro de (90) noventa dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se houver dado causa ao retardamento do processo.

(B) O desertor que não for julgado dentro de (60) sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será imediatamente posto em liberdade, a menos que esteja preso por outra infração.

(C) O desertor que não for julgado dentro de (60) sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se houver dado causa ao retardamento do processo.

(D) O desertor que não for julgado dentro de (83) oitenta e três dias, a contar da sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se houver dado causa ao retardamento do processo.

---

42. Assinale a única alternativa correta.

(A) O réu e o Ministério Público poderão opor embargos de nulidade e infringentes do julgado, desde que se trate de crime militar e o julgamento, na segunda instância, se dê por maioria de votos.

(B) O réu e o Ministério Público poderão opor embargos infringentes e de nulidade, quando não for unânime a decisão de segunda instância, seja o crime previsto no Código Penal Brasileiro ou no Código Penal Militar.

(C) Em se tratando de crime militar, ainda que o julgamento na segunda instância se dê por maioria de votos, nem o Ministério Público nem o réu poderão opor embargos de nulidades e infringentes.

(D) Se o julgamento não for unânime, ainda que em grau de embargos de nulidade e infringentes, em se tratando de crime previsto no Código Penal Militar, tanto o Ministério Público quanto o réu poderão opor novos embargos, da mesma natureza.

---

43. Assinale a única alternativa correta.

(A) A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito é nula de pleno direito, ainda que a maioria tenha sido formada independentemente do seu voto.

(B) A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito não anula o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto.

(C) A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido não anula o processo. Todavia, a nulidade é absoluta, portanto insanável, se houver a participação de juiz impedido ou suspeito, ainda que a maioria tenha sido formada independentemente do seu voto.

(D) A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com a participação de juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito alberga nulidade que somente poderá ser alegada pelo réu.

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

44. Assinale a proposição incorreta:

(A) O *habeas-data* será concedido para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

(B) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais serão aplicadas na forma da lei que as regulamentar.

(C) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime de opinião.

(D) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem.

---

45. Assinale a alternativa incorreta. São direitos dos trabalhadores urbanos, nos termos da Constituição:

(A) piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho.

(B) participação dos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração.

(C) proteção em face da automação.

(D) distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

---

46. Assinale a opção incorreta:

(A) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira.

(B) Para naturalização de pessoas originárias de países de língua portuguesa exige-se residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

(C) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nas hipóteses previstas na Constituição.

(D) É privativo de brasileiro nato o cargo de Secretário da Receita Federal.

---

47. Assinale a alternativa incorreta:

(A) O militar alistável é elegível, nas condições estabelecidas na Constituição.

(B) A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça.

(C) A cassação de direitos políticos é viável no caso de improbidade administrativa, mediante sentença transitada em julgado.

(D) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, antes de seu registro no Tribunal Superior Eleitoral.

48. Assinale a proposição incorreta:

(A) Os Estados podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, não, porém, incorporar-se entre si.
(B) A União não pode recusar fé aos documentos públicos.
(C) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizados, na forma da lei.
(D) O Governador não perde o mandato, se assumir outro cargo em virtude de concurso público, observado o que dispuser a Constituição.

---

49. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- O número de vereadores é proporcional à população do Município.
II- O prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça.
III- A folha de pagamento da Câmara Municipal, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores, não excederá a 65% de sua receita.
IV- É apenas vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais nos Municípios com menos de 200.000 habitantes.

(A) Só a alternativa I é correta.
(B) São corretas as alternativas II e IV.
(C) São corretas as alternativas II e III.
(D) São incorretas as alternativas III e IV.

---

50. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- A divisão do Distrito Federal em Municípios pode ser feita por meio de lei complementar federal.
II- O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é organizado e mantido pela União.
III- As contas do Governo dos Territórios serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
IV- Os Territórios poderão ser divididos em Municípios.

(A) Só as alternativas I e III são corretas.
(B) As alternativas I e II são corretas.
(C) Todas as alternativas são corretas.
(D) As alternativas II e IV são corretas.

---

51. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- É acumulável o cargo de professor com outro de médico.
II- A participação de sociedade de economia mista em empresa privada depende de autorização legislativa.
III- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão regime jurídico único para seus servidores.
IV- Os proventos do servidor aposentado compulsoriamente aos 70 anos serão proporcionais ao tempo de contribuição.

(A) São corretas as alternativas I e III.
(B) São incorretas as alternativas II e III.
(C) São corretas as alternativas II e IV.
(D) São incorretas as alternativas I e IV.

---

52. Assinale a proposição incorreta:

(A) Cada Território elegerá quatro deputados para a Câmara dos Deputados.
(B) Cada senador será eleito com um suplente.
(C) As condições para integração de regiões em desenvolvimento são estabelecidas em lei complementar.
(D) De acordo com a EC/ 35, os Deputados Federais são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos.

---

53. É competência exclusiva do Congresso Nacional o seguinte, exceto:
(A) Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.
(B) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta.
(C) Suspender intervenção federal.
(D) Escolher ¾ dos membros do Tribunal de Conta da União.

---

54. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- O Conselho de Defesa Nacional é órgão deliberativo nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz.
II- O Ministro de Estado deve ter no mínimo 25 anos.
III- O Líder da Minoria da Câmara dos Deputados participa do Conselho da República.
IV- O Ministro do Planejamento participa do Conselho de Defesa Nacional.

(A) As alternativas I e IV estão corretas.
(B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
(C) As alternativas III e IV estão corretas.
(D) As alternativas II e IV estão corretas.

---

55. Assinale a alternativa correta:
(A) As decisões disciplinares contra magistrado são tomadas pelo voto de 2/3 dos membros do Tribunal.
(B) É obrigatória a Constituição de Órgãos Especiais nos Tribunais com número superior a 25 julgadores.
(C) O Juiz em disponibilidade pode exercer outra função pública, inclusive o magistério.
(D) Na apuração da antigüidade, o Tribunal somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto de 2/3 dos seus membros.

---

56. Assinale a alternativa incorreta:
(A) O Distrito Federal tem competência concorrente para legislar sobre Defensoria Pública.
(B) A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União.
(C) O Município rege-se por Lei Orgânica.
(D) O Distrito Federal tem competência concorrente para legislar sobre política de crédito.

---

57. Aponte a alternativa incorreta:
(A) O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se, no máximo, de sete membros.
(B) Os Tribunais Regionais Eleitorais compõem-se de sete membros.
(C) O Superior Tribunal Militar, em sua composição, conta com três advogados.
(D) O Ministério Público do Distrito Federal integra o Ministério Público da União.

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

58. Não é hipótese de dispensa de licitação:
(A) Intervenção da União no domínio econômico para regular preços.
(B) Quando as propostas apresentadas consignarem preços incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, observadas as condições da lei.
(C) Na aquisição de materiais que só podem ser fornecidos por produtor exclusivo.
(D) Na contratação de remanescente de obra, observadas as condições estabelecidas na lei.

---

59. Entre as prerrogativas conferidas à Administração pelo regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei das Licitações não se inclui a seguinte:
(A) a de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.
(B) a de efetuar o pagamento com até dois meses de atraso.
(C) a de rescindi-los, unilateralmente, nos casos previstos em lei.
(D) a de aplicar sanções motivadas por inexecução parcial do ajuste.

---

60. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- Os bens de uso especial integram o domínio público do Estado.
II- Os bens dominicais integram o domínio privado do Estado.
III- A desafetação é um dos meios de transferência dos bens dominicais ao administrado.
IV- A alienação de bens de uso comum depende de autorização legislativa, por via de lei complementar.

(A) As alternativas I e IV estão corretas.
(B) As alternativas II e III estão corretas.
(C) As alternativas I e III estão corretas.
(D) As alternativas I e II estão corretas.

---

61. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- Os servidores públicos podem ser organizados em carreira ou cargos isolados.
II- Aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurado regime de previdência de caráter contributivo.
III- O servidor, em disponibilidade, terá a remuneração integral do cargo.
IV- O servidor com dois anos de efetivo exercício só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(A) As alternativas I e III estão corretas.
(B) As alternativas II e IV estão corretas.
(C) As alternativas I e II estão corretas.
(D) As alternativas III e IV estão corretas.

---

62. Leia as seguintes proposições e, após, assinale o conjunto correto:
I- Legislar sobre desapropriação é da competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II- As terras em que se localizam aeroportos clandestinos para tráfico de drogas poderão ser expropriadas, sem indenização ao proprietário.
III- O Município pode desapropriar bens do Estado.
IV- Para fins de reforma agrária, a desapropriação por interesse social pode ser efetuado apenas pela União.

(A) As alternativas I e IV estão erradas.
(B) As alternativas I e III estão erradas.
(C) As alternativas III e IV estão erradas.
(D) As alternativas II e IV estão erradas.

---

63. Quanto à concessão, pode-se afirmar, exceto:
(A) O poder concedente transfere ao concessionário a execução, não a titularidade do serviço.
(B) Faz-se por meio de licitação.
(C) O concessionário executa os serviços em nome do poder concedente.
(D) A tarifa tem a natureza de preço público e é fixada no contrato.

---

64. Em termos de licitação, não é correto afirmar:
(A) As obras e serviços poderão ser executados sob a forma de execução indireta, por empreitada por preço unitário.
(B) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, em qualquer hipótese.
(C) É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela opinião pública.
(D) Os recursos administrativos em matéria de licitação (Lei n° 8.666/93, art. 109, I, **a** e **b**) têm efeito suspensivo. Os demais não o têm, mas a autoridade competente, motivadamente e presente o interesse público, pode atribuir-lhes esse efeito.

---

65. Não é correto afirmar, no tocante ao ato administrativo:
(A) Submete-se ao princípio da legalidade.
(B) Os atributos da imperatividade e da auto-executoriedade confundem-se.
(C) Sujeita-se ao controle judicial.
(D) Nasce sob presunção de legalidade ***juris tantum*.**

---

66. Não pode ocorrer concessão de:
(A) Obra pública já existente.
(B) Obra pública a ser construída.
(C) Serviços públicos diplomáticos.
(D) Serviços públicos de transportes.

---

67. Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, não é correta a afirmação:
(A) Obriga a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estes com mais de 50.000 habitantes.
(B) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
(C) Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
(D) O Distrito Federal manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

---

68. Assinale a alternativa correta:
(A) É privativo da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(B) A União não legisla sobre licitação para as empresas públicas e sociedades de economia mista.
(C) O pregão é modalidade de licitação que se aplica à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(D) No pregão os atos ocorrem nesta ordem: habilitação, propostas, homologação, adjudicação e contratação.

---

69. O Poder de Polícia tem as seguintes características, exceto:
(A) É discricionário.
(B) É vinculado.
(C) É coercitivo.
(D) É não-repressivo.

---

70. Não se inclui entre os princípios da Administração Pública o da:
(A) Publicidade.
(B) Necessidade.
(C) Eficiência.
(D) Impessoalidade.

---

71. Assinale a alternativa incorreta. A competência, no campo administrativo:
(A) decorre de lei.
(B) é derrogável.
(C) poderá, em princípio, ser objeto de delegação.
(D) exerce-se exclusivamente pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria.

QUESTÕES DE DIREITO CIVIL

72. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – A hipoteca é espécie de direito real de garantia que confere ao credor hipotecário a pretensão de obter a propriedade do bem hipotecado para a satisfação de seu crédito.
II – Constituída a hipoteca sobre vários imóveis, pode o devedor, ao amortizar a dívida, exigir a redução proporcional da garantia, salvo disposição contrária expressa no título.
III – A validade da hipoteca de imóvel adquirido com cláusula de retrovenda, constituída durante o prazo para o resgate ou retrato, depende da anuência do vendedor.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

73. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – O usufruto pode ter por objeto títulos da dívida pública, ainda que de cotação variável.

II – O usufruto constituído em favor de mais de um indivíduo, extingue-se com relação às partes dos que falecerem, posto que defesa em lei a hipótese do sobrevivente acrescer ao seu o quinhão dos falecidos.

III – O usufruto também se extingue pela morte do usufrutuário ou do nu-proprietário.

***Alternativas*:**

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

74. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – O proprietário de um terreno invadido, que por mais de ano e dia se manteve inerte diante da invasão, deverá propor ação reivindicatória para reaver do invasor o direito de usar e gozar do referido bem.

II – A propriedade de que cuida a proposição anterior, durante a invasão, é limitada, posto que cindidos ou destacados dois de seus poderes elementares.

III – A posse do invasor, tal como imaginada no âmbito da presente questão, pode ser classificada como posse direta.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

75. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Consideram-se resolvidas as obrigações de dar e de restituir coisa certa, se esta, antes da tradição, se perder sem culpa do devedor.

II – Na obrigação da dar coisa incerta, não pode o devedor, antes da escolha, alegar perda ou deterioração da coisa.

III – Nas obrigações alternativas, não havendo estipulação em contrário, a escolha cabe ao devedor.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

76. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Não pode o credor recusar o pagamento, ainda que oferecido por pessoa estranha ao vínculo contratual.

II – Considera-se ineficaz o pagamento, quando feito após ter sido o devedor intimado da penhora do crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros.

III – Incumbe ao credor, em regra, procurar o devedor para o recebimento da dívida.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

77. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:
I – O pagamento em consignação é meio especial de que dispõe o devedor para liberar-se não só de dívida em dinheiro, como de qualquer outra modalidade de obrigação.
II – Na dação em pagamento, a evicção da coisa dada em substituição não restabelece a primitiva obrigação.
III – A obrigação simplesmente anulável pode ser confirmada pela novação.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

78. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – As arras penitenciais só assumem esse caráter, se assim estipularam, expressamente, os contratantes.
II – A ignorância de vícios ou defeitos ocultos, que tornem a coisa alienada imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, não exime da responsabilidade o alienante, salvo cláusula expressa no contrato.
III – A responsabilidade do alienante pelos riscos da evicção independe de disposição contratual.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

79. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – Na venda *ad corpus*, pode o comprador promover a ação *ex empto* para haver do vendedor o complemento da área adquirida.
II – Na doação sujeita a encargo, pode o doador fixar prazo ao donatário para declarar se a aceita ou não; o silêncio do donatário, desde que ciente do prazo, equivale à aceitação.
III – Às pessoas que não puderem contratar é facultado, não obstante, aceitar doações puras.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

80. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – Os prejuízos causados pelo mandatário compensam-se com os proveitos que tenha granjeado ao seu constituinte.
II – É válido o mandato outorgado tanto à mulher casada, independentemente de autorização do marido, como ao maior de dezesseis e menor de vinte e um anos, não emancipado.
III – A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, se o fato que a autoriza se verificar no país. Mas o pedido do pagamento de indenização suspende o prazo até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

81. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:
I – A alienação fiduciária pode ter por objeto não só os bens móveis, como também os imóveis construídos ou em construção.
II – A cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil (*leasing*), transformando-o em compra e venda a prestação.
III – Os direitos morais do autor de obra intelectual, embora irrenunciáveis, podem ser alienados, a título gratuito ou oneroso.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

82. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – É obrigatório o regime da separação de bens no casamento do maior de sessenta e da maior de cinqüenta anos.
II – Sem o consentimento do cônjuge, não pode o outro, mesmo no regime da separação de bens, alienar imóveis particulares, salvo se o contrário, e de forma recíproca, tiver sido estipulado em pacto antenupcial.
III – É lícita, salvo no caso de separação obrigatória de bens, a estipulação, na escritura antenupcial, de doações recíprocas, ou de um ao outro, contanto que a liberalidade não exceda à metade dos bens do doador.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

83. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita; a renúncia, porém, deverá constar, expressamente, de escritura pública, ou termo judicial.
II – A substituição do herdeiro excluído da sucessão por indignidade, ocorre apenas na linha reta descendente.
III – O herdeiro excluído da sucessão por indignidade, tem direito ao ressarcimento das despesas que fez com a conservação dos bens hereditários.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

84. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**
Proposições:
I – Na ordem da vocação hereditária, o cônjuge sobrevivente precede os ascendentes.
II – Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.
III – O testamento público deve ser lavrado por tabelião em suas notas, de acordo com o ditado ou declaração do testador, em presença de duas testemunhas.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

---

85. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:
I – Não podem as partes alterar os prazos de prescrição, mas o prescribente pode renunciar a prescrição.
II – A ação de investigação de paternidade é imprescritível.
III – Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz.
Alternativas:
(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

86. **Assinale a única alternativa correta.**
(A) No Distrito Federal, os Juízes das Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar mandado de segurança, inclusive quando a autoridade apontada como coatora for diretor de estabelecimento de ensino de segundo e terceiro graus, mantidos por instituição particular, com a devida autorização para funcionamento expedida pelo poder público, distrital ou federal.
(B) Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração direta, deslocam, para uma das Varas da Fazenda Pública, a competência do Juízo por onde corre o processo principal.
(C) A hipótese de modificação da competência referida na alternativa anterior, não se aplica aos casos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem admitidos apenas como litisconsortes, assistentes, opoentes ou intervenientes.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

87. **Assinale a única alternativa correta.**
(A) A inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público pode ser reconhecida, incidentalmente, pelo órgão fracionário do tribunal, no exame do recurso em que foi argüida.
(B) A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal pode ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa do Senado Federal, pelo Procurador-Geral da República e pelo partido político com representação no Congresso Nacional.
(C) Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de constitucionalidade.
(D) Não se admite a intervenção de terceiros nos processo de ação direta de inconstitucionalidade e de ação direta de constitucionalidade.

88. **Assinale a única alternativa correta.**
(A) Acolhido pelo juiz um dos motivos da defesa, deve o tribunal, em adotando posicionamento contrário, prosseguir no exame dos outros, ainda que não aduzidos na apelação.
(B) Não pode ser alegada, na apelação, a prescrição que deixou de ser ventilada em primeira instância.
(C) Recebida a apelação, é defeso ao juiz reexaminar os pressupostos de sua admissibilidade.
(D) O relator não pode atribuir efeito suspensivo à apelação interposta de sentença que rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes.

89. **Assinale a única alternativa correta.**
(A) O fiador responde pela execução do julgado na ação de despejo, mesmo que não tenha integrado a relação processual.
(B) A propositura de ação anulatória de débito inibe o credor de promover a execução do respectivo título.
(C) Constitui título executivo o contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado do respectivo extrato de conta-corrente.
(D) Depende de caução a execução da sentença impugnada mediante recurso recebido só no efeito devolutivo.

90. **Assinale a única alternativa correta.**

(A) Não faz coisa julgada material a sentença que condenar à prestação de alimentos.
(B) É defeso ao juiz prolatar sentença condicional.
(C) A sentença que rejeita pedido formulado pelo autor em ação constitutiva, tem natureza declaratória.
(D) Nenhuma das alternativas desta questão está correta.

---

91. **Assinale a única alternativa correta.**
(A) O adquirente ou o cessionário da coisa ou do direito litigioso poderá, mesmo sem o consentimento da parte contrária, ingressar em juízo, substituindo o alienante ou o cedente falecido durante o curso do processo.
(B) O adquirente ou o cessionário da coisa ou do direito litigioso não poderá, sem o consentimento da parte contrária, ingressar em juízo, substituindo o alienante ou o cedente falecido durante o curso do processo, procedendo-se, neste caso, à habilitação do espólio.
(C) A sentença condenatória, proferida entre as partes originárias, não estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário que não houver sido admitido como substituto do alienante ou cedente da coisa ou do direito litigioso.
(D) O adquirente ou o cessionário da coisa ou do direito litigioso não admitido no processo, nele poderá, no entanto, intervir como assistente simples do alienante ou cedente.

---

92. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) O devedor oferecerá embargos à execução fundada em nota promissória, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos da prova da intimação da penhora. Em se tratando de execução fiscal, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados: do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora.
(B) O devedor oferecerá embargos à execução fundada em nota promissória, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada aos autos da prova da intimação da penhora. Em se tratando de execução fiscal, o executado oferecerá embargos no prazo de 20 (vinte) dias, contados: do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora.
(C) O devedor oferecerá embargos à execução fundada em nota promissória, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada aos autos da prova da intimação da penhora. Em se tratando de execução fiscal, o executado oferecerá embargos no prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada aos autos da prova da intimação da penhora.
(D) O devedor oferecerá embargos à execução fundada em nota promissória, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada aos autos da prova da intimação da penhora. Em se tratando de execução fiscal, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados: do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora.

---

93. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) Se autor e réu residirem fora do Brasil, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no foro da Capital da República (Brasília).
(B) Se autor e réu residirem fora do Brasil, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta em qualquer foro.
(C) Se autor e réu residirem fora do Brasil, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem imóvel será proposta em qualquer foro.
(D) Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado em qualquer deles, ou no domicílio do autor, à escolha deste.

---

94. **Assinale a única alternativa correta:**

(A) Na ação de nunciação de obra nova, o proprietário será citado para contestar no prazo de 5 (cinco) dias. A qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o nunciado poderá requerer o prosseguimento da obra, desde que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão dela.
(B) Na ação de nunciação de obra nova, o proprietário será citado para contestar no prazo de 15 (quinze) dias. A qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o nunciado poderá requerer o prosseguimento da obra, desde que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão dela.
(C) Na ação de nunciação de obra nova, o proprietário será citado para contestar no prazo de 5 (cinco) dias. A qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o nunciado poderá requerer o prosseguimento da obra, independentemente da prestação de caução, desde que demonstre prejuízo resultante da suspensão dela.
(D) Na ação de nunciação de obra nova, o proprietário será citado para contestar no prazo de 5 (cinco) dias. A qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o nunciado poderá obter o levantamento do embargo desde que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão da obra, ainda que esteja em discussão a inobservância de regulamentos administrativos.

---

95. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) A parte que não cumprir com exatidão provimentos mandamentais ou criar embaraços a provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, poderá ser condenada a pagar multa nunca superior a 20% (vinte por cento) do valor da causa, ensejando, inclusive, inscrição como dívida ativa da União ou do Estado.
(B) A parte que não cumprir com exatidão provimentos mandamentais ou criar embaraços a provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, poderá ser condenada a pagar multa nunca superior a 10% (dez por cento) do valor da causa, ensejando, inclusive, inscrição como dívida ativa da União ou do Estado.
(C) A parte que não cumprir com exatidão provimentos mandamentais ou criar embaraços a provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, deverá ser condenada a pagar multa nunca superior a 20% (vinte por cento) do valor da causa, valor esse creditado a favor da parte contrária.
(D) A parte que não cumprir com exatidão provimentos mandamentais ou criar embaraços a provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, poderá ser condenado a pagar multa nunca superior a 2% (dois por cento) do valor da causa, ensejando, inclusive, inscrição como dívida ativa da União ou do Estado.

---

96. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) O juiz conhecerá de ofício, enquanto não proferida sentença de mérito, da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, da litispendência e da coisa julgada, mas silenciará quanto a falta de interesse processual, se o réu não alegar no momento oportuno.
(B) O juiz conhecerá de ofício, enquanto não proferida sentença de mérito, da falta de interesse processual, da litispendência, da coisa julgada e da ilegitimidade das partes, mas silenciará quanto a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se o réu nada alegar no momento oportuno.
(C) O juiz conhecerá de ofício, enquanto não proferida sentença de mérito, da impossibilidade jurídica, da falta de interesse processual, da litispendência e da coisa julgada, e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas silenciará quanto a ilegitimidade das partes, se o réu nada alegar no momento oportuno.
(D) O juiz conhecerá de ofício, enquanto não proferida sentença de mérito, da litispendência e da coisa julgada, da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim, da impossibilidade jurídica, da ilegitimidade das partes e da falta de interesse processual, mas silenciará quanto ao reconhecimento de firmas e autenticação de fotocópias, se o réu nada alegar no momento oportuno.

---

97. **Assinale a única alternativa correta:**

(A) Não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Todavia, na sua execução não será exigida caução, ainda que o ato importe em alienação de domínio, ou levantamento de dinheiro.
(B) Não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. A execução da tutela antecipada não abrange atos que importem em alienação de domínio, nem sem caução idônea, o levantamento de dinheiro.
(C) Conceder-se-á antecipação de tutela mesmo diante de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, desde que existente a prova inequívoca do alegado, o juiz se convença da verossimilhança e haja receio de dano de difícil reparação. Todavia, a sua execução não abrange atos que importem em alienação de domínio, nem sem caução idônea, o levantamento de dinheiro.
(D) Conceder-se-á antecipação de tutela mesmo diante de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, desde que existente a prova inequívoca do alegado, o juiz se convença da verossimilhança e fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito de procrastinação do réu. Todavia, a sua execução não abrange atos que importem em alienação de domínio, nem sem caução idônea, o levantamento de dinheiro.

---

98. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) Encerrada a fase postulatória, o juiz não poderá ordenar que o autor promova a citação de outras pessoas como litisconsortes, mas, de ofício, mandará ouvir o representante do Ministério Público, se a ação envolver litígio coletivo pela posse de terra rural.
(B) Verificando o juiz que outras pessoas deviam integrar a relação processual como litisconsortes, ordenará que o autor lhes promova a citação, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo, a menos que o réu, em sua resposta, tenha reconhecido a procedência do pedido.
(C) Verificando o juiz que a eficácia da sentença dependerá da citação de outras pessoas como litisconsortes, ordenará que o autor lhes promova a citação, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.
(D) A parte ou interessado deve requerer a prestação jurisdicional, com observância das formas legais. Logo, ainda que a eficácia da sentença dependa da citação de outras pessoas como litisconsortes, não compete ao juiz ordenar que o autor lhes promova a citação.

---

99. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou julgado procedente ação rescisória.
(B) Cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória.
(C) Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito e, em ação rescisória, qualquer que seja o resultado.
(D) Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, exclusive qualquer outra hipótese.

---

100. **Assinale a única alternativa correta:**
(A) O juiz, a requerimento da parte, deve decretar o seqüestro de bens móveis e semoventes, quando lhes for disputada a propriedade e a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações.
(B) O juiz, a requerimento da parte, deve decretar o seqüestro de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade e a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações, bem assim, dos bens do casal, nas ações de separação judicial e anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando.
(C) O juiz, a requerimento da parte, deve decretar o seqüestro de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade e a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações, bem assim, dos bens do casal, nas ações de separação judicial e anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando. A mesma providência acautelatória deve ser deferida em relação aos frutos e rendimentos de imóvel reivindicado, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar.
(D) O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o seqüestro de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade e a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações. Igualmente pode deferir a mesma providência acautelatória em face dos bens do casal, nas ações de separação judicial e anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando.